

권 고

제 목 : 대학원 교육 대상자 의무 이행보증 관리 부적정

관계부서 : ○○○○처

조치부서 : ○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○처는 2014년까지 매년 임직원 중 대학원 과정 이수 희망자를 선발하여 교육비 및 체제비용 일체를 지원하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사는 「교육훈련규정」 제6조 및 제12조에 따라 교육훈련에 소요되는 교육비(입학금, 등록금, 교재비) 및 그 밖에 필요한 경비를 공사가 지원하는 한편 1년 내지 5년간 의무복무를 하도록 하고 있으며, 의무복무를 이행하지 아니하는 경우에 대비하여 같은 규정 제29조에서 보증보험 증권을 제출하도록 하고 있다.

한편 의무복무기간 산정과 관련하여 「교육훈련규정」 제27조 4항에 따르면 정직, 직위해제 등의 사유에 해당하는 기간은 의무복무를 이행하지 않은 것으로 간주하고 있으며, 휴직의 경우에도 ‘병역의무 이행’, ‘업무상 부상 및 질병’, ‘육아휴직’ 이외에는 의무복무기간으로 인정되지 않아 동 휴직기간만큼 의무복무기간이 늘어나게 된다.

따라서 의무복무로 인정되지 않는 기간만큼 늘어난 의무복무기간에 대하여는 추가로 보증보험증권을 징구하는 것이 합리적이다.



3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ○○○○처는 교육 시작단계(교육실시계획 보고)에서 보증보험증권을 징구한 후 의무복무로 인정되지 않는 기간에 대하여 의무복무기간 연장 조치를 하고도 연장기간에 해당하는 보증보험증권을 추가로 징구하지 않고 있었다.

그 결과 [표]와 같이 4급 ○○○ 등 6명은 교육종료 후 의무복무기간으로 인정되지 않는 학술휴직으로 의무복무기간 연장사유가 발생하였는데도 별도의 보증기간 갱신이 이뤄지지 않아 같은 기간만큼 무보증 기간이 발생하게 되었다.

[표] 교육종료 후 휴직에 따른 무보증기간 현황

번호	성명	교육 종료일	교육이후 휴직기간 (학술휴직)	당초 의무복무 종료일 (보증증권 종료일) (A)	휴직에 따른 의무복무 종료일 (B)	무보증 기간 (B-A)
1	4급 ○○○	2014.8.22.	2015.8.25.~2018.8.25.	2020.8.22.	2023.10.3.	1,137일
2	5급 ○○○	2016.6.1.	2016.8.1.~2019.7.31.	2021.6.1.	2024.5.31.	1,095일
3	4급 ○○○	2015.6.3.	2015.6.4.~2018.6.3.	2021.9.7.	2023.6.4.	635일
4	4급 ○○○	2016.8.5.	2016.8.6.~2017.9.5.	2021.8.5.	2022.9.5.	396일
5	4급 ○○○	2015.8.4.	2015.8.5.~2016.8.31.	2018.8.4.	2019.9.1.	393일
6	4급 ○○○	2016.8.5.	2016.8.6.~2017.8.5.	2021.8.5.	2022.8.5.	365일

관계부서 의견

○○○○처는 감사결과를 수용하면서 의무복무기간이 남아있는 인원들을 전수 조사하여, 보험기간의 연장이 필요한 인원들은 현재 보증되어 있는 기간이 만료되기 전까지 보험기간을 연장함과 동시에 교육관리 절차 개선, 교육관리 시스템 정비 등을 통하여 동일한 문제가 재발하지 않도록 관리하겠다는 의견을 제시하였다.



조치할 사항

○○○○○처장은 교육지원 대상자 중 학술휴직 등으로 의무복무 기간이 연장된 6명에 대하여 해당기간 만큼 보증보험 기간을 연장하는 등의 조치를 하시기 바랍니다.
(권고)

